

Parlament w Polsce i w Europie



Narodziny parlamentów

W EUROPIE

MONARCHIE STANOWE

członkowie dążyli do egzekwowania praw nadanych im przez monarchów i zdobycia wpływu na decyzje polityczne w przywilejach monarchowie albo ograniczali część swojej władzy, albo precyzowali zakres wolności obywateli

ok. 930 r. powstanie zgromadzenia stanowego na Islandii

ok. 1188 r. pierwsze obrady kortezów w Królestwie Leónu w Hiszpanii

1215 r. wydanie Wielkiej karty swobód w Anglii

1265 r. powstanie parlamentu angielskiego

1302 r. powstanie Stanów Generalnych we Francji

1549 r. ukształtowanie się soboru ziemskiego w Rosji

Anglia

WIELKA KARTA SWOBÓD

(łac. Magna Charta Libertatum)

1215 r.

KRÓL ANGLII - JAN BEZ ZIEMI

monarcha nie mógł nikogo z wolnych
poddanych więzić bez wyroku sądu
nie mógł nakładać podatków bez zgody
Wielkiej Rady Królestwa



1264 R.

NARODZINY
ANGIELSKIEGO
PARLAMENTARYZMU

dostojnicy kościelni
dostojnicy świeccy
rycerstwo
mieszczaństwo

Wielka Rada Królestwa

PARLAMENT

zgromadzenie reprezentantów stanowych



xiv w.



Izba Lordów

dostojnicy duchowni
(arcybiskupi, biskupi, opaci)
możnowładcy świeccy
(wasale króla)

Izba Gmin

rycerstwo
(po dwóch przedstawicieli
z 37 hrabstw)
mieszczaństwo
(po dwóch mieszczan
z każdego uprzywile-
jowanego miasta)



*kompetencje
parlamentu*

- ustawodawcze
- sądownicze
- finansowe



Francja

parlament

we Francji parlamentem określano najwyższą królewską instytucję sądową, wydorębniła się ona w XIV w. z rady królewskiej

Filip IV Piękny
konflikt z papieżem Bonifacym VIII,
odmówienie płacenia danin na rzecz
Rzymu i przeznaczenie
środków na wojnę
z Anglią



→ *STANY GENERALNE*

↪ zgromadzenie przedstawicieli trzech stanów

duchowieństwo, szlachta, mieszczaństwo

każdemu przysługiwał jeden głos
uchwalanie podatków
wybór króla w wypadku wygaśnięcia dynastii
wnoszenie zażaleń i postulatów dotyczących
naprawy instytucji państwowych



PARLAMENTY W EUROPIE

Kastylia i Aragonia
kortezy

Szwecja
Riksdag

Czechy
Český zemský sněm

Węgry
Országgház

POCZĄTKI POLSKIEGO PARLAMENTARYZMU

PRZYWILEJ

cerekwicko-nieszawski

zobowiązanie króla do
zwoływania pospolitego ruszenia
na wojnę i stanowienia nowego
prawa za zgodą sejmików



wzmocnienie politycznego znaczenia szlachty, obciążenie
jej większą odpowiedzialnością za losy państwa

PRZYWILEJE SZLACHECKIE

charakter generalny (zasada równości
prawnej), nietykalność osobista,
majątkowa, uprzywilejowana pozycja w
życiu gospodarczym

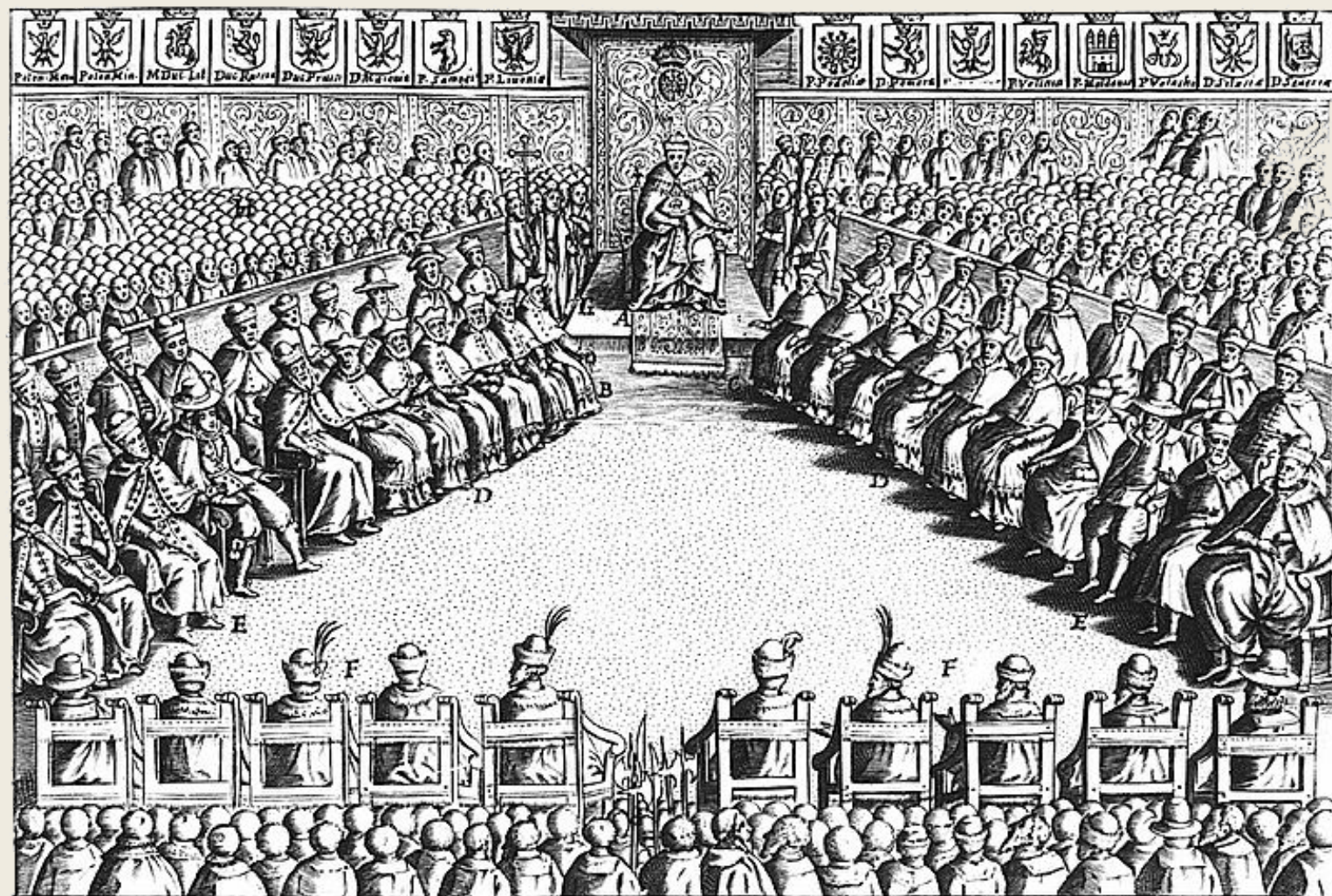
KAZIMIERZ WIELKI 1454 R.

w sejmiku ziemskim mógł wziąć udział każdy szlachcic
z danej ziemi lub województwa



PIERWSZY SEJM WALNY

1493 r.



A. Sacra Regia Maestas. B. Archiepis. Gnesnen. Primas Regni. C. Archiepis. Leopoliensis. D. Episcopi Senatores.
E. Palatini, Castellani Senatores. F. Magistratus et Officiales Regni et Magni Ducatus Lithuaniae. Senatores.
G. Officiales Curiae, Aulici, et Secretarii R. S. M. H. Nobiles Regni et Mag. Duc. Lith.
Jacobus Laurer 1622. Roma in Perusio Summi Pontificis

reprezentacja sejmiku przez
wybranych posłów na zjazdach
walnych szlachty (sejmach)

posłowie ziemscy
najważniejsi urzędnicy
(członkowie rady królewskiej)

DWUIZBOWY SEJM WALNY

Jan Olbracht

Piotrków
1493 r.



SEJM WALNY

kompetencje parlamentu

- wyłączne prawo stanowienia ustaw
 - uchwalanie podatków
 - wyrażanie zgody na zwołanie pospolitego ruszenia przez króla
 - kontrola polityki wewnętrznej i zewnętrznej króla
 - kontrola urzędników
 - wpływ na kształt polityki zagranicznej państwa
 - wyrażanie zgody na nadanie szlachectwa
 - wypowiedanie wojny i zawieranie pokoju
 - prawo łaski i amnestii
-

■ KRÓL

■ IZBA POSELSKA

posłowie szlacheccy
wybierani na sejmikach

■ SENAT

urzędnicy centralni,
terytorialni, wyższe
duchowieństwo
rzymskokatolickie

NIHIL NOVI

ograniczenie wzrastającej pozycji
możnowładztwa i senatu,
sejm walny jako najwyższy organ władzy
ustawodawczej w państwie

1.
1505 r. -
Radom

1569 r.

- wspólny monarcha wybierany na elekcji
- wspólna moneta, polityka zagraniczna, prawa i przywileje
- wspólny sejm: rozszerzenie składu izb sejmu o przedstawicieli Litwy

UNIA LUBELSKA

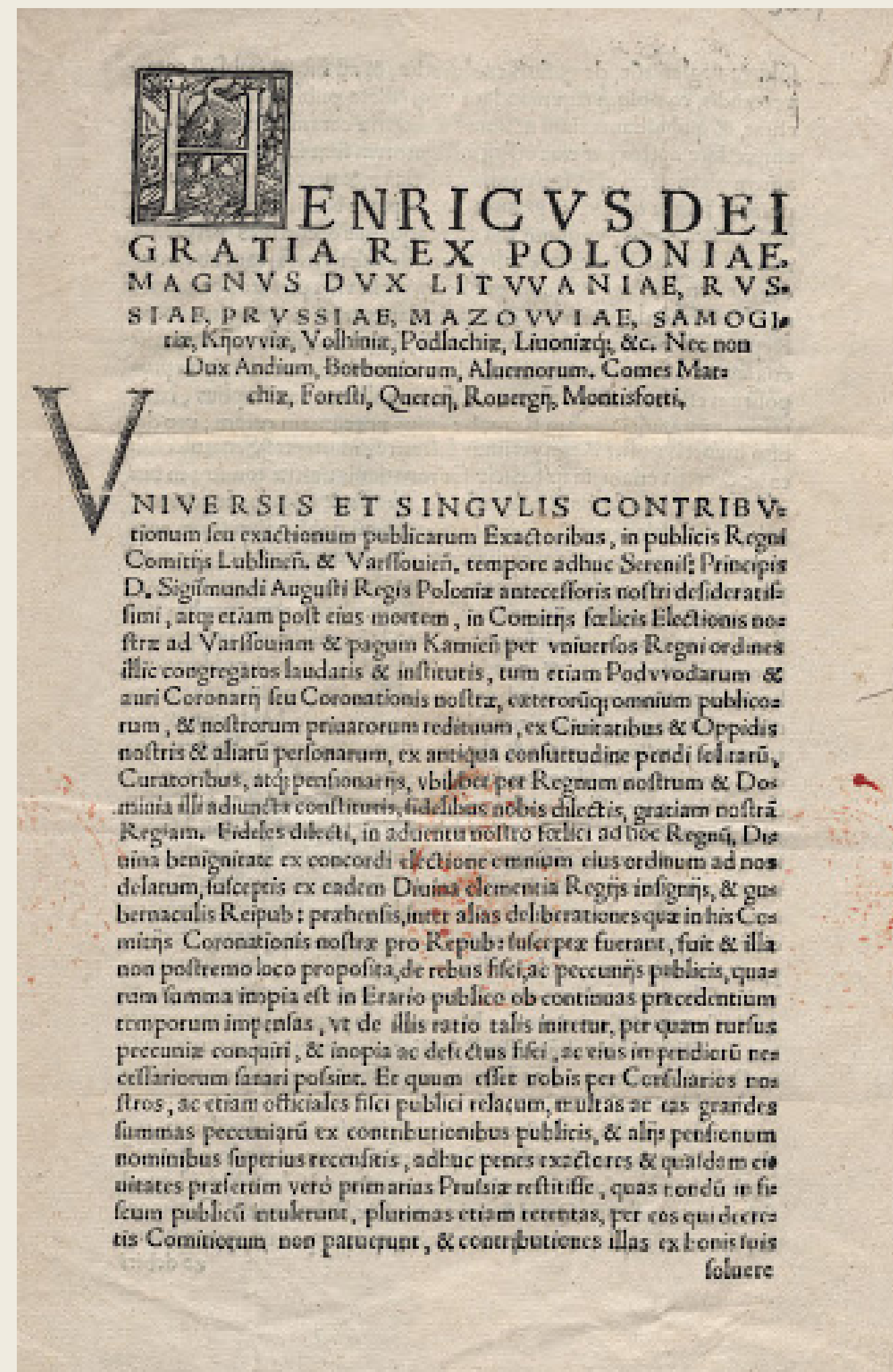
połączenie Korony Polskiej i Wielkiego
Księstwa Litewskiego w jedno państwo:
Rzeczpospolitą Obojga Narodów

ARTYKUŁY HENRYKOWSKIE

PIERWSZE BEZKRÓLEWIE

zbiór podstawowych zasad ustrojowych państwa,
określających pozycję monarchy i sejmu w Rzeczypospolitej

- wolna elekcja
- pokój religijny w kraju
- zwoływanie sześciotygodniowego sejmu co najmniej raz na dwa lata
- powoływanie pospolitego ruszenia tylko za zgodą sejmu
- kontrola sejmu nad polityką wewnętrzną i zagraniczną (rada senatorów-rezydentów)
- dwa podstawowe sejmy: ordynarny i ekstraordynarny
- uchwalenie ustawy: zgoda powszechna
- instrukcje sejmikowe: spis wskazówek dotyczących spraw omawianych na sejmie dla przez posła reprezentującego swoje województwo
- wzrost znaczenia magnaterii i szersze oddziaływanie na sejm
- liberum veto (wolne nie pozwalam)



FRANCJA W XVI I XVII W.

Kształtowanie się monarchii absolutnej
centralizacja władzy w ręku jednej osoby - monarchy

kolejne 175 lat

władcy rządili bez współudziału
Stanów Generalnych

— — — — — Rewolucja francuska
— — — — — działania Ludwika XVI w 1789 r.





ANGLIA W XVI I XVII W.

Odchodzenie od monarchii
stanowej na rzecz
ograniczonego absolutyzmu

utrzymanie się parlamentu w
życiu politycznym

Opozycja

- panowanie dwóch pierwszych Stuartów
- Petycja o prawo: odzyskanie praw o uchwalanie podatków
- Karol I: rozwiązanie parlamentu na 11 lat
- rewolucja angielska 1642 r.
- klęska monarchii i proklamowanie Anglii w republikę
- Oliver Cromwell: rozwiązanie parlamentu 1653 r.

Odrodzenie

- śmierć Cromwella 1658 r.
- restauracja monarchii Stuartów
- chwalebna rewolucja: Wilhelm III Orański
- Ustawa o prawach 1689 r.
- ustawa sukcesyjna 1701 r.
- władza monarsza: funkcja reprezentacyjna

Akt proklamacji
Reforma kościoła
Henryka VIII

*DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ*
